

HOSEN BIN SAMUR

lawan

MISWARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 14hb Disember 2021 / 9 Jamadil Awal 1443H

Kes Rayuan No. 10000-028-0052-2021

[Rayuan Hadhanah]

Pegum Syarie Perayu : -

Pegum Syarie Responden :

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 22/3/2021. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 15/3/2021 dalam kes no. 10207-028-0525-2020.

[2] Walau bagaimanapun, selepas pemberitahuan Borang MS 30 telah siap dikeluarkan pada 13/5/2021, Perayu selepas itu tidak ada membuat apa-apa tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

[3] Kes telah ditangguhkan beberapa kali sehingga notis amaran juga telah dikeluarkan kepada Perayu pada 28/10/2021 namun Perayu masih belum memfailkan apa-apa dokumen termasuk Notis Penarikan Balik kes.

[4] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-028-0052-2021 atas alasan ketidakhadiran Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-028-0052-2021 **DIBUANG**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.